



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 126/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

בעניין:

נציגות ועד הבית מרח' מול 1 נתניה  
ע"י ב"כ עו"ד מיכל קמחי  
גנות הדר, ת.ד. 2520, נתניה  
טל: 077-4007309, פקס: 077-5533382

התובעת

- נ ג ד -

שושנה קלוש ת.ז. 03210341  
מרח' מול 1/43 נתניה

הנתבעת

פסק דין

1. זוהי תביעה כספית שהוגשה ע"י התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב מול 1 בנתניה המזוהה כחלקה 996 בגוש 8267 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית"), כנגד הנתבעת, בעלת דירה בבית.
2. לטענת התובעת, הנתבעת לא שילמה את מלוא חלקה בהוצאות שהוציאה התובעת להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, וחובה ליום הגשת התביעה הסתכם בסך של 1800 ₪.
3. לטענת התובעת, הנתבעת גם גרמה במזיד נזק לרכוש המשותף, עת דאגה לכריתתם של שני עצי אלון שהיו נטועים בחזית הבית, ובגין כך הגישה התובעת תלונה במשטרת ישראל, וכי הנזק הוערך על ידי התובעת על פי שנות העצים בסך של 5,000 ₪.
4. בכתב הגנתה טענה הנתבעת, כי התובעת אינה ממלאת את תפקידה כראוי מזה זמן, כך למשל, לא הוחלפה מנורת הכניסה לבית על אף שנשברה, לא טופחה גינת הבית, ולא הוצגה כל קבלה עבור הוצאות שהוצאו לטובת הבית כגון תיקוני מנעולים. עוד טענה הנתבעת, כי נציגות הבית נבחרה לשנה נוספת, רק מן הטעם שבאסיפת הדיירים מספר הדיירים שבחרו בנציגות המכהנת היה זעום. באשר לעצים, טענה הנתבעת, כי העצים היו מוזנחים ו – "חולים" כהגדרתה, ובעצת גן שהזמינה לא היה מנוס,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 126/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

מלכרות אותם, ולהותיר השורשים. לטענת הנתבעת היא שילמה לגנן סך של 800 ₪ עבור כריתת העצים, וכי יש לקזז סכום זה מסכום חובה לתובעת.

5. ביום 20.1.11 התקיים בפני דיון, בו הצהיר בר רפאל אדר, שהינו נציג התובעת, כי יומיים טרם הדיון, האמור, שילמה הנתבעת לתובעת סך של 1000 ₪ מתוך החוב, כך שנכון למועד הדיון, עמד חובה של הנתבעת בגין אי תשלום חלקה בהוצאות ההחזקה התקינה של הבית על סך של 1,700 ₪, עבור התקופה שמחודש 05/10 ועד לחודש 12/10. משכך, התבקש תיקון כתב התביעה. הנתבעת אישרה, כי שילמה סך של 1000 ₪ בגין החוב. בנסיבות אלה, ובהתאם לסמכותי מכוח סעיף 92 לתקנות סדר הדיון האזרחי, התשמ"ד – 1984, הוריתי על תיקון כתב התביעה.

#### דיון והכרעה

6. ככלל, סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע, כי כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות החזקת וניהול הרכוש המשותף בהתאם ליחס שטח דירתו אל כלל שטחי הדירות.

7. מר רפאל אדר שהעיד מטעם התובעת, הציג בפני במהלך עדותו דו"ח "מעקב תשלומי וועד 2010", ממנו עולה, כי עבור חודש 05/10 שילמה הנתבעת סך של 100 ₪ בלבד עבור מיסי הוועד בעוד שהתשלום החודשי, נכון לאותו מועד, עמד על סך של 225 ₪ ועבור חודשים 06/10-12/10 לא שילמה הנתבעת כלל את מיסי הוועד, כך שחובה של הנתבעת מסתכם לסך של 1,700 ₪ ( $1,575 = 7 \times 225$  ₪ + 125 = 1,700 ₪).

8. בעדותה לא הכחישה הנתבעת, כי לא שילמה את מלוא חובה לתובעת, אך טענה כי סכום החוב אינו מגיע לסך של 1,700 ₪, הנטען. הנתבעת לא ידעה לציין מהו סכום החוב. עדות הנתבעת בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 20.1.11, שורות 19-20:

**"אני מוכנה לשלם את החוב שלי לוועד הבית אבל אני אומרת שזה לא 1,700 ₪, אני אעשה חשבון בבית ואני אשלם".**

9. הנתבעת הודתה במהלך עדותה, כי אין לה קבלות בגין תשלום מיסי הוועד עבור התקופה שמחודש 05/10 ועד חודש 12/10, וכל שהציגה הן קבלות בגין תשלום מיסי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 126/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

הוועד עבור תקופה שאינה במחלוקת, חודשים 01/10 – 04/10 וחלק מחודש 05/10, וכן קבלה נוספת עבור תיקון אינטרקום ודלת אשפה, שאינה רלבנטית לחוב, נשוא התביעה.

10. בחקירתה הנגדית הודתה הנתבעת, כי לא שילמה את מלוא מיסי הוועד עבור התקופה שמחודש 05/10 ועד חודש 12/10, וכי בכוונתה לשלם:

”ש. את מסכימה שלא שילמת עבור אחזקה תקינה עבור חודשים 05/1010 – 12/2010. ת. נכון, אני אשלם”.

11. בכתב הגנתה ובמהלך עדותה טענה הנתבעת, כי התובעת אינה ממלאת את תפקידה כראוי (פרוטוקול דיון מיום 20.1.11, שורות 4-9), והתרשמתי כי זוהי הסיבה לכך שהנתבעת אינה משלמת את מלוא חלקה עבור הוצאות החזקתו התקינה של הרכוש המשותף.

12. ביקורת כלפי הנציגות אינה מקנה פטור מתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף, שכן התשלום אמור לשמש להחזקה בפועל של הרכוש המשותף. בעל דירה שדעתו אינה נוחה מדרך פעילותה של הנציגות רשאי להעלות השגותיו באסיפה הכללית, ולהעמידן להחלטת כלל בעלי הדירות בבית. הנתבעת אינה יכולה להתנות את תשלום חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, בכך שיענו דרישותיה, שהרי אם דייר יתנה את תשלום מיסי הוועד בקבלת דרישותיו לאופן החזקת הרכוש המשותף, תשרור אנרכיה בניהול הבית המשותף.

ראה ע”א (ת”א) 204/79, וייזר ואח’ נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ”ד (א) 503, שם נקבע,

”אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע”י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך.”



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 126/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

וגם :

ע"א (י"ס) 58/87 דר' שלום נ. נציגות הבית המשותף ברח' בן-יהודה 2, ירושלים (לא פורסם);

ע"א (ב"ש) 1133/03, קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם);  
וע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נ' בית ש.א.פ אמד חברה לניהול בע"מ ואח' (לא פורסם).

13. במקרה דנן, ניסתה הנתבעת באסיפת דיירים שנערכה בבית, כעולה מכתב הגנתה, להחליף את נציגי התובעת בנבחרים אחרים, ואולם לא עלה בידה, מאחר ונציגי התובעת נבחרו לתקופת כהונה נוספת. משכך, היה עליה לכבד את החלטת האסיפה, ובוודאי שלא הייתה רשאית לעשות דין לעצמה, ולחדול מלשלם את חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.

14. לאור האמור לעיל, בהינתן, כי הנתבעת לא שילמה את מלוא חלקה עבור ההוצאות שהוציאה התובעת עבור ההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, שמחודש 05/10 ועד 12/10, ומשקבעתי, כי לא קמה לבעל דירה הזכות שלא לשלם בשל אי שביעות רצונו מתפקודה של הנציגות, הנני קובעת, כי הנתבעת תשלם לתובעת בגין התקופה האמורה את יתרת חובה בסך של 1,700 ₪.

15. התובעת אף תבעה את הנתבעת בסכום מוערך של 5000 ₪ בגין כריתתם של שני עצי אלון שהיו נטועים בחזית הבית.

16. בעדותו העיד מר רפאל אדר, נציג התובעת, כי שני העצים שנכרתו היו מסוג צאלון בין הנדירים בארץ. כדי להוכיח מה היה מצבם של העצים עוד טרם כריתתם הציג בפני תמונה שהורדה מאתר באינטרנט בשם B144.co.il בה ניתן לראות עצים ירוקים בגירים מלאים בענפים (להלן: "תמונת האינטרנט"). כן העיד מר רפאל אדר, כי גן המטפל בגינת הבית מזה 10 שנים העריך בהצעת המחיר שצורפה לכתב התביעה, את עלותם של שתילת שני עצי צאלון בוגרים בסך של 5,000 ₪ כולל מע"מ.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 126/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

17. הנתבעת לא הכחישה בעדותה, כי הזמינה גנן לכרות העצים, והסבירה מה הניעה אותה לכך (פרוטוקול הדיון מיום 20.1.11, שורות 9, שורות 12-18):

"אמרתי לגנן שהעץ עמוד למות הוא אמר לי שטפטפת מקולקלת והכל שבור....ראיתי שכל הענפים יבשים, התמונה ת'1 היא שקר, העצים לא היו כאלה אף פעם, היה קצת ענפים, ראיתי שענפים יבשים, עץ אחד היה מול החלון של חדר שינה שלי ואני לבד, ראיתי ענפים רזים ומכופפים ולא יכולתי לראות את זה ולכן החלטתי שגם לטובת העצים כדאי שאוציא את העצים בלי לעקור את השורשים... שאלתי את הגנן כמה צריך לקחת להוריד את כל הענפים היבשים שיגדל מחדש הוא אמר 500 ₪ אבל רפאל אדר לא מרשה לי אז אמרתי שבין כה יש בלאגן בכל הבית ולדיירים לא מעניין עצים ולא מעניין כלום והם רק משלמים ועד הבית ולא היה לי עם מי להתייעץ".

18. על מצבם של העצים ניתן היה אף ללמוד מעדותה של גב' נעמי לוי ומעדותה של גב' חנה זינגר, שהעידו מטעם התובעת.

גב' לוי העידה (פרוטוקול מיום 20.1.11, שורות 7-10), כי:

"העצים היו שבורים, הענפים היו מכופפים למטה, כל מכונית שעברה ברחוב פגעה בהם, אני לא שכנה שלה בבנין, אין קשר, אני לא דיירת בבנין, אני כל בוקר וכל פעם שאני עוברת שם אני צריכה לעבור ממדרכה בגלל העצים ופעם כמעט עפו לי המשקפיים...".

גב' זינגר העידה (פרוטוקול מיום 20.1.11, שורות 18-20), כי:

"אני לא גרה בבנין הזה, אני גרה בבית שלי. הגנן שלהם הוא לא גנן, הכל מוזנח, הענפים התייבשו, כל העץ נטה לצד, עבר אוטו ושבר כל פעם ענפים, יש לי מספרים בתיק וכל פעם שעברתי נתקלתי בענפים שום דבר לא מטופל, הכל מוזנח".

19. עדותן של העדות מטעם הנתבעת היו אמינות עלי, ושוכנעתי, כי מצבם של העצים היה כזה שדרש טיפול. באשר לתמונת האינטרנט, הרי שלא נחה דעתי, כי מצבם של העצים



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 126/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

היה כפי הנראה בתמונה. התמונה הדגימה יותר משני עצים, לא ברור באיזה מועד צולמה, והאם העצים שנראו בה, הם העצים, נשוא התביעה.

20. השאלה הנשאלת היא, אפוא, האם הייתה הנתבעת רשאית להזמין גנן, על דעת עצמה, על מנת שיטפל בעצים, דהיינו, האם הייתה הנתבעת רשאית לעשות בעצמה "תיקונים ברכוש המשותף", שכן אין חולק, כי העצים נכללו ברכוש המשותף של הבית.

21. סעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1696 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כדלקמן:

**"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף, הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון".**

22. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

**"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה או לניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".**

23. תקנה 3 (א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1963 החלה בענייננו ביחד עם התקנון המוסכם של הבית קובעת כדלקמן:

**"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".**

24. מסעיפים אלה עולה, כי הדרך הנכונה בה על דייר ללכת היא פנייה לנציגות בדרישה שיתוקנו הפגמים. בע"א (י-ם) 179/89, ברטה רוס נ' נציגות הבית המשותף מרחוב לייב יפה 1, פסקים תשמ"ה (ג), עמ', 418, נקבע, כי בעל דירה זכאי לבצע את תיקון הליקוי ברכוש המשותף על חשבונו ולהיפרע מהקופה המשותפת אם הקדים דרישה לנציגות וזו לא מילאה אחר חובותיה בדין, וכן אם הוכיח ארבעה תנאים מצטברים, כי היה ליקוי ברכוש המשותף, הייתה דחיפות בצורך לתקנו, הליקוי תוקן ברמה נאותה, הליקוי תוקן במחיר סביר.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 126/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

25. במקרה דנן, לא הוכח בפני, כי הנתבעת פנתה לנציגות לצורך הטיפול בעצים. הנתבעת אישרה בעדותה, כי פעלה על דעת עצמה, שכן לשיטתה לא היה לה עם מי להתייעץ ראה עדותה לעיל.

26. הנתבעת אף לא הוכיחה קיומם של אף לא אחד מארבעת התנאים הנדרשים לאמור: לא הוכח, כי הייתה דחיפות לטפל בעצים, לא הוכח איזה טיפול נעשה לעצים והאם ניתן היה לעשות טיפול אחר תחת כריתתם. גם לא הוכח האם הטיפול שנעשה על ידי הגנן, שהוזמן על ידי הנתבעת, נעשה ברמה נאותה, והאם עלות הטיפול הייתה סבירה.

27. זאת ועוד, תקנה 2 (א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, החלה בענייננו ביחד עם התקנון המוסכם של הבית, קובעת כדלקמן:

**"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבניה".**

28. מקל וחומר, הנני קובעת, כי נוכח הוראת תקנה 2(א) לעיל לפיה בעל דירה אינו רשאי לעשות שינויים הפוגעים ברכוש המשותף, הרי שבעל דירה אינו רשאי לערוך שינויים ברכוש המשותף ללא קבלת הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות לשינוי.

29. במקרה דנן, לא הכחישה הנתבעת בחקירתה הנגדית, כי לא התקבלה החלטה של אסיפת הדיירים לכרות העצים (פרוטוקול מיום 20.1.11, עמ' 3, שורות 31-32 וכן עמ' 4, שורות 1-4):

**"ש. קיבלת הסכמת דיירים לכריתת העצים. ת. זה דיירים שלא מעניין אותם גינה ולא כלום. ש. אבל נערכה אסיפת דיירים כמו שצריך מיום 10/5/2010. ת. את היית שם? את יודעת איך היא התנהלה. ש. את יודעת שעל מנת להוריד עצים צריך לקבל הסכמת דיירים. ת. לדיירים לא אכפת".**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 126/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

30. הנה כי כן, הנתבעת לא פנתה לנציגות לצורך הטיפול בעצים, ואף לא קיבלה את הסכמת האסיפה הכללית לכריתתם של העצים.

31. משלא מצאתי, כי עקירת העצים נעשתה כדין, אין מקום לקבל את טענת הנתבעת לקיזוז הסכום ששולם על ידה לגנן מסכום חובה לתובעת.

32. מאחר ולא שוכנעתי, כי העצים, עובר לכריתתם, היו כפי הנראה בתמונת האינטרנט, לא מצאתי לחייב את הנתבעת בסך של 5,000 ₪. תחת זאת, אני מורה לנתבעת לשתול בגינת הבית, שני עצי צאלון צעירים, במיקום כפי שהיו העצים שנכרתו, וזאת תוך 30 ימים מהיום.

33. כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את יתרת חובה בסך של 1,700 ₪, החזר אגרת תביעה בסך של 694 ₪ וכן הוצאות שכר טרחת עורך דין בסך של 750 ₪ תוך 30 ימים מהיום. סכום שלא ישולם בתוך המועד האמור, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 3.8.10, ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כ"ז באדר א' תשע"א, 03 במרץ, 2011.

המזכירות תישלח עותק לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

---

אסתי שחל  
מפקחת על רישום מקרקעין  
נתניה